

한국에너지공단 상임감사

권 고

제 목 분산에너지활성화특별법 시행에 대비한 업무기반 마련 필요

소 관 부 서 분산에너지실

조 치 부 서 분산에너지실

내 용

1. 업무개요

분산에너지실은 「분산에너지 활성화 특별법」(이하, “분산에너지법”이라 한다) 제정(23.6.13) 이후 분산에너지 활성화 정책 수립지원 업무를 수행하고 있다. 분산에너지법은 분산에너지²⁾ 활성화를 위한 기반 조성 및 분산에너지 확대에 필요한 사항을 정함으로 첨단기술 활용을 통하여 분산에너지를 활성화하고 에너지공급의 안정을 증대하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 하며, 2024년 6월 14일 시행된다.

분산에너지법의 세부내용으로는 총칙(1장), 분산에너지활성화 기본계획(2장), 분산에너지사업의 등록(3장), 분산에너지 설치의무(4장), 배전망 관리·감독(5장), 전력계통영향평가의 실시(6장), 분산에너지 특화지역 지정(7장), 지역별 전기요금 등(8장) 등이다. 분산에너지실은 관련 제도의 설계 등에 대한 지원을 하고 있다.

2) 분산에너지란 에너지를 사용하는 공간·지역 또는 인근지역에서 공급하거나 생산하는 에너지로서 일정규모 이하의 에너지를 말하며, 일정규모 이하의 에너지로는 중소형 원자력발전, 500MW 이하의 집단에너지·구역전기·자가발전, 40MW이하 신재생발전, 열에너지 등이 있으며, 일정규모에 대해서는 분산에너지활성화특별법시행령을 제정 중에 있으며 상기 기준은 입법예고된 시행령 기준임.

[그림] 분산에너지 범위



자료: 분산에너지활성화 특별법 제도별 운영계획(산업통상자원부, 23.10.23)

2. 관계법령 및 판단기준

분산에너지활성화법 제54조(분산에너지진흥센터의 지정 등) 제2항에 따르면 분산에너지센터는 분산에너지 개발 및 보급 관련 성과분석, 조사 등 정책지원, 연구개발, 표준화, 전문인력양성 및 기반조성사업, 정보제공 및 경영·기술 등 다양한 업무를 수행할 예정이며, 공단은 업무의 위임·위탁 또는 진흥센터로 지정을 받기 위해 노력하고 있다.

[표] 분산에너지진흥센터 및 위탁업무 주요내용

구분	주요업무
법 제54조	① 산업통상자원부장관은 분산에너지의 개발 및 보급을 위하여 분산에너지진흥센터(이하 이 조에서 “센터”라 한다)를 지정할 수 있다. ② 센터는 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 분산에너지 개발 및 보급 관련 성과분석, 조사 등 정책지원 2. 분산에너지 관련 연구개발, 표준화, 전문인력양성 및 기반조성사업 3. 분산에너지 관련 정보제공 및 경영·기술 등에 관한 자문 4. 분산에너지 관련 통계에 대한 지원·관리 5. 분산에너지 활성화 및 규제 합리화를 위한 시범사업 또는 제도개선사업 6. 분산에너지 관련 정부의 보조·융자 등에 관한 지원·관리 7. 종합정보관리시스템의 구축 및 운영 지원 사업 8. 분산에너지사업과 관련된 통계 및 정책 지표 전망치 작성·공개 9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련한 산학연 기술협력, 홍보 및 국제협력 사업 10. 그 밖에 센터의 목적달성을 위하여 대통령령으로 정하는 사업 ③~④ “생략”

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

구분	주요업무
법 제62조	이 법에 따른 산업통상자원부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소속 기관, 「에너지이용 합리화법」 제45조에 따른 한국에너지공단 또는 관계 전문기관에 위임·위탁할 수 있다.
시행령 (안) 제68조	① 산업통상자원부장관은 법 제62조에 따라 다음 각 호의 업무를 「에너지이용 합리화법」 제45조에 따른 한국에너지공단에 위탁한다. 1. 법 제6조에 따른 분산에너지 실태조사 2. 법 제13조에 따른 설치계획서의 접수 및 지원 3. 법 제13조에 따른 의무설치량 산정결과의 검토 4. 법 제14조에 따른 이의신청의 접수 및 이의신청에 대한 결정, 통보의 지원 5. 법 제15조에 따른 과징금 부과여부를 위한 설비 설치확인신청서의 접수 및 지원 6. 법 제36조에 따른 특화지역 지정의 지원 7. 법 제41조에 따른 분산에너지 특화지역 운영평가의 지원 8. 법 제53조에 따른 종합정보관리시스템의 구축·운영

* 출처 : 분산에너지 활성화 특별법 시행령 제정(안) 입법예고(법제처)

공단은 임직원이 체계적인 내부통제활동을 통해 관계법령과 내부규정 등 제반 법규를 준수하는 준법경영을 시행하고자 준법경영규정 및 시행내규를 운영하고 있으며, 준법경영규정 제11조(내부통제체계 구축 및 개선)에서는 실행부서에서는 해당 부서 내부통제 업무에 대해 내·외부 환경 변화와 관계법령 및 내부규정을 기반으로 법적위험을 사전에 식별하고, 해당 위험을 관리하기 위한 방안 마련 및 지속적 개선을 위해 노력하도록 하고 있다.

따라서, 분산에너지실은 내외부 환경변화를 기반으로 위험을 사전에 식별하고 해당 위험을 관리하기 위한 내부통제체계 구축 방안을 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 분산에너지 관련 법령에 대한 준비 상황에 대해 점검한 결과 더욱 강화해야 할 점이 있었다. 분산에너지법이 제정(2023.6월)되고 시행(2024.6월)될 경우 공단이 수행 예정인 업무는 기존 인력효율화 등으로 흡수하기에는 어려운 것으로 판단된다. 비록, 분산에너지법 제정 이후 급변하는 상황에 대응하기 위해 「분산에너지 활성화 추진단」 T/F(상근 1명, 비상근 11명, 활동기

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

간 23.7.1.~23.12.31)를 구성하고 2024년도에는 2개 팀 신설 및 인력보강(2명)³⁾이 있었지만 근본적인 해결책이 되기에는 충분치 않다고 판단된다. 또한, 예산 측면에서도 연구용역이 2개로 총액기준 2억 2천만원⁴⁾만 예정되어 있는 등 분산에너지실은 향후 환경변화에 대해 더욱 철저히 준비할 필요가 있다.

이와 같은 부족한 인력, 예산으로는 분산에너지실이 추후 신규 사업과 업무를 위탁받아 시행함에 있어 부실한 내부통제를 유발하고 공단의 대외 신뢰도 저하를 초래할 수 있다.

관련부서 의견 분산에너지실장은 감사실 지적사항에 대하여 이견을 제시하지 않았으며 신규 제도 추진을 위하여 제반 사항들을 차질 없이 준비하도록 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 분산에너지실장은 신설 또는 위탁될 수 있는 업무에 대한 인력과 예산의 확대 요구, 위탁업무의 세부기준 마련 등 신규 업무 수행을 위한 기반을 마련하시기 바랍니다. (권고)

3) 인력은 2023년초 기준 1팀 2명에서 2024년 현재기준 2팀 4명으로 팀장은 포함하고 실장은 제외한 기준임

4) 연구용역은 2건, 2억 신청하였으나, 연구용역심의위원회의 심의 결과 2건, 2.2억원으로 감액되었으며, 최종 반영 내역은 분산에너지 편익산정 연구, 통계체계 구축방안 연구, 분산에너지 기본계획 수립임